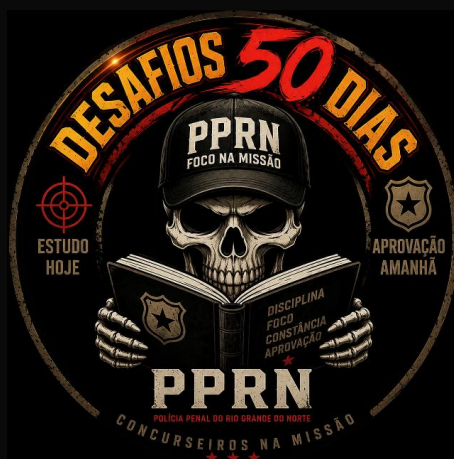




DESAFIO 50 DIAS PPRN

FOCO NA MISSÃO

DIA	20
DATA	15 / 08 / 2026 — Sábado
MATÉRIA 1	Execução Penal (Peso 2) — Saída Temporária e Livramento Condicional (Art. 122 a 132, LE
MATÉRIA 2	Direito Penal e Processo Penal (Peso 2) — Crimes contra a Administração Pública
CONTEÚDO	Teoria robusta, letra de lei, esquemas e mapa mental · sem questões

ESTUDO HOJE · APROVAÇÃO AMANHÃ

Saída Temporária e Livramento Condicional

DIA 20 · 15/08/2026

Por que este ponto pesa na prova

A saída temporária foi profundamente alterada em 2024 — quem estuda por material desatualizado erra justamente as questões mais recentes e mais fáceis de cobrar de quem realmente se atualizou.

Letra de lei — Art. 122 a 132 da LEP

Art. 122 — Cabimento (com a Lei 14.843/2024)

Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução de 2º grau ou superior, na comarca do Juízo da execução. As hipóteses de visita à família e de participação em atividades de ressocialização foram revogadas pela Lei 14.843/2024.

Art. 122, §2º — Vedação

Não terá direito à saída temporária, ou a trabalho externo sem vigilância direta, o condenado que cumpre pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.

Art. 123 — Requisitos

A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá de: comportamento adequado; cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se primário, e 1/4, se reincidente; e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Art. 125 — Revogação automática

O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas, ou revelar baixo aproveitamento do curso.

Art. 131 e 132 — Livramento condicional

O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do Art. 83 do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento.

Esquema — Requisitos da saída temporária

Requisito	Exigência
Comportamento	Adequado
Cumprimento mínimo (primário)	1/6 da pena
Cumprimento mínimo (reincidente)	1/4 da pena
Compatibilidade	Com os objetivos da pena
Finalidade única (desde 2024)	Curso profissionalizante/instrução

Pontos de atenção para fixar

- Desde 2024, saída temporária é **só pra estudar** — visita à família e ressocialização geral saíram da lei.
- Hediondo e violência/grave ameaça: **nunca** têm saída temporária, nem trabalho externo sem vigilância.
- 1/6 (primário) e 1/4 (reincidente) — mesma lógica de outros institutos já vistos na execução penal.
- Ausência de vigilância direta **não impede** monitoração eletrônica, se determinada pelo juiz.
- Livramento condicional: sempre **MP + Conselho Penitenciário** ouvidos antes da decisão do juiz.

Mapa mental

Saída Temporária e Livramento Condicional

DIA 20 · 15/08/2026



Saída temporária (atualizada 2024) e livramento condicional.

Crimes contra a Administração Pública

DIA 20 · 15/08/2026

Por que este ponto pesa na prova

Crimes contra a Administração Pública são o núcleo do Direito Penal aplicado à função pública — peculato, concussão e corrupção se parecem, e a banca constrói a questão exatamente na semelhança entre eles.

Os cinco crimes centrais

Peculato (Art. 312): apropriar-se ou desviar bem de que já tem a **posse** em razão do cargo. **Concussão** (Art. 316): **exigir** vantagem indevida — há constrangimento. **Corrupção passiva** (Art. 317): **solicitar, receber ou aceitar** promessa de vantagem, sem exigir. **Corrupção ativa** (Art. 333): o particular **oferece ou promete** vantagem ao funcionário. **Prevaricação** (Art. 319): retardar/deixar de praticar ato de ofício por **interesse pessoal**.

Modalidades especiais e crime correlato

Peculato-furto: subtração (não posse anterior), aproveitando-se da facilidade da função. **Peculato culposo**: concorrer culposamente para o peculato de outrem. **Condescendência criminosa** (Art. 320): deixar de responsabilizar subordinado infrator, por indulgência.

Pontos de atenção para fixar

- PECULATO = já tinha a posse. CONCUSSÃO = **exigir**. CORRUPÇÃO PASSIVA = solicitar/receber/aceitar **sem exigir**.
- CORRUPÇÃO ATIVA é crime do **particular** — espelha a corrupção passiva do funcionário.
- PREVARICAÇÃO exige interesse **pessoal** — não precisa ser financeiro.
- Corrupção passiva por solicitação é crime **formal** — consuma-se com a simples solicitação.
- São crimes **próprios** — exigem, em regra, a qualidade de funcionário público.

Mapa mental

Crimes contra a Administração Pública

DIA 20 · 15/08/2026



Crimes contra a Administração Pública — peculato, concussão, corrupção e prevaricação.